

В Суд Ямало-Ненецкого автономного округа

Судье Дряхловой Ю.А.

629003, г. Салехард, ул. Мира, д. 15

От административного истца:

Региональная корпоративная общественная
организация инвалидов

«Центр информационной поддержки
«Таганай» (РКООИ ЦИП «Таганай»)

ИНН 8905998693, ОГРН 1138900000524

629804, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Рабочая, д.
109-Б, кв. 4

Председатель: Богдановский Сергей
Викторович (законный представитель,
действующий на основании Устава)

Тел.: +7 (909) 195-04-08,

e-mail: taganai89@yandex.ru

По административному делу № За-78/2026

Копия ответчику

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточнённому административному исковому заявлению
по Приказу Департамента социальной защиты населения

ЯНАО от 25.12.2024 № 202-ОД

«Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг...»

1. Предмет пояснительной записки

Департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Департамент) Приказом от 25.12.2024 № 202-ОД (в редакции приказа от 05.03.2026 № 32-ОД) утвердил тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые организациями социального обслуживания ЯНАО.

Указанные тарифы применяются, в том числе, к срочной социальной услуге «Перевозка на автотранспорте "Социальное такси"» (строка 12.6 приложений № 1 и № 2), и используются в Постановлении Правительства ЯНАО от 25.06.2021 № 557-П при расчёте размера субсидии (компенсации затрат) негосударственным поставщикам социальных услуг.

Настоящая пояснительная записка показывает, какие элементы тарифа, установленного Приказом № 202-ОД, нарушают права истца и других негосударственных поставщиков социальных услуг и противоречат:

- Федеральному закону № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Федеральному закону № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Конституции Российской Федерации;
- Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285 и Методике № 1306-П, на которую сам Приказ ссылается.

2. Нормативная база (кратко)

1. Часть 8 статьи 30 Федерального закона № 442-ФЗ предусматривает право субъекта РФ определять размер компенсации затрат поставщиков социальных услуг, но это полномочие ограничено требованиями о достаточности финансирования и применением подушевых нормативов.

2. Пункт 11 части 1 статьи 8 Закона № 442-ФЗ устанавливает принцип финансирования социальных услуг на основе подушевых нормативов, обеспечивающих достаточность финансового обеспечения социальных услуг.

3. Статья 4 Закона № 442-ФЗ закрепляет принцип доступности социальных услуг, в том числе через надлежащее финансовое обеспечение.

4. Пункт 4 Постановления Правительства РФ от 01.12.2014 № 1285 предусматривает, что при установлении тарифов и нормативов финансирования социальных услуг должны применяться утверждённые методики расчёта (в ЯНАО – Постановление № 1306-П), обеспечивающие экономическое обоснование и учёт структуры затрат.

5. Статья 4 и пункт 8 части 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещают органам власти создавать дискриминационные условия для отдельных хозяйствующих субъектов, в том числе путём установления правил предоставления субсидий и тарифов, приводящих к преимуществу отдельных организаций.

6. Статьи 19 и 34 Конституции РФ закрепляют равенство форм собственности, запрет дискриминации и свободу экономической деятельности.

3. Таблица: элементы тарифа Приказа 202-ОД, нарушение прав истца и противоречащие нормы.

3.1. Общая конструкция приказа (единые тарифы без учёта затрат НКО).

Элемент приказа 202-ОД	Как нарушает права истца (НКО)	Противоречащие нормы
П. 1 Приказа: утверждение тарифов на основании подушевых нормативов	Истец лишён возможности проверить, каким образом рассчитаны конкретные	1) Ч. 8 ст. 30 и п. 11 ч. 1 ст. 8 Закона № 442-ФЗ — тарифы и подушевые нормативы

Элемент приказа 202-ОД	Как нарушает права истца (НКО)	Противоречащие нормы
финансирования социальных услуг, при этом приказ не раскрывает методику расчёта конкретных величин тарифов (только ссылается на Порядок, утверждённый Постановлением № 1306-П)	величины тарифов, в том числе на услугу «Социальное такси», и насколько они соответствуют его реальным затратам. Это лишает НКО права на прозрачное и предсказуемое тарифное регулирование и препятствует эффективному судебному контролю.	должны обеспечивать достаточность финансирования, что предполагает прозрачный и проверяемый расчёт. 2) П. 4 Постановления Правительства РФ № 1285 — обязанность использовать утверждённую методику (1306-П) и обеспечивать экономическое обоснование. 3) Ст. 24, 29 Конституции РФ — право на получение информации о деятельности органов власти.
Приложения № 1 и № 2: тарифы установлены единым числом для всех организаций социального обслуживания в соответствующей группе муниципальных округов (госучреждения + НКО), без дифференциации по типу владельца и структуре затрат	Единые тарифы игнорируют, что структура затрат НКО (аренда транспорта, коммерческие ставки кредитования, отсутствие бюджетной инфраструктуры) существенно отличается от госучреждений. В результате единый тариф, рассчитанный по затратам государственных организаций, системно не покрывает фактические расходы НКО, что лишает истца части компенсации и делает его деятельность убыточной. По словам ответчика госучреждения учувствуют в государственном социальном заказе и поэтому расчётными тарифами не пользуются.	1) П. 11 ч. 1 ст. 8 Закона № 442-ФЗ (достаточность подушевых нормативов). 2) Ч. 8 ст. 30 Закона № 442-ФЗ (компенсация затрат поставщика). 3) П. 8 ст. 4 и п. 8 ч. 1 ст. 15 Закона № 135-ФЗ (запрет дискриминационных условий для отдельных хозяйствующих субъектов). 4) Ст. 19, 34 Конституции РФ (равенство форм собственности и свобода экономической деятельности).

3.2. Тариф на «Перевозка на автотранспорте "Социальное такси"» (строка 12.6)

Элемент тарифа	Как нарушает права истца	Противоречащие нормы
Приложение № 1, п. 12.6: тариф на срочную социальную услугу «Перевозка на	1) Указанный тариф не учитывает фактические затраты НКО на одну поездку в условиях Крайнего Севера	1) Ч. 8 ст. 30 Закона № 442-ФЗ — обязанность субъекта компенсировать затраты поставщика

Элемент тарифа	Как нарушает права истца	Противоречащие нормы
автотранспорте "Социальное такси"» установлен в размере 929,52 руб. в городе и 936,06 руб. в селе за одну услугу (поездку), для различных муниципальных образований и для г. Ноябрьск 884,40 руб.	(стоимость эксплуатации специализированного транспорта, северные надбавки, топливо, шины, амортизация подъёмников, страхование, простои, логистика и др.), которые по расчётам истца превышают установленный размер тарифа. 2) При этом государственные учреждения, для которых тариф рассчитывался, имеют иную структуру затрат (бюджетные здания, централизованные закупки, субсидирование части расходов), что позволяет им оказывать услугу без убытка. По словам ответчика госучреждения учувствуют в государственном социальном заказе и поэтому расчётными тарифами не пользуются. НКО же вынуждено работать в минус или отказываться от участия.	соцуслуг; тариф, не покрывающий фактические затраты НКО, не выполняет эту функцию. 2) П. 8, 11 ч. 1 ст. 8 Закона № 442-ФЗ — подушевые нормативы финансирования должны обеспечивать финансирование услуг. 3) П. 4 Постановления Правительства РФ № 1285 — тарифы должны рассчитываться так, чтобы обеспечивать экономически обоснованные затраты. 4) П. 8 ст. 4, п. 8 ч. 1 ст. 15 Закона № 135-ФЗ — создание органом власти условий, при которых одни хозяйствующие субъекты (госучреждения) могут оказывать услугу без убытка, а другие (НКО) — только с убытком, является формой дискриминации. 5) Ст. 19, 34 Конституции РФ — нарушение принципа равенства форм собственности и свободы экономической деятельности.
Связка: тариф 12.6 применён как «потолок» компенсации в Порядке к Постановлению № 557-П (п. 1.3, 1.5, 4.1, Приложение: формула $R = \sum(V_n \times N_n) - P$, где V_n — тариф госучреждения)	В результате истцу компенсируются не его экономически обоснованные затраты, рассчитанные по Методике № 1306-П, а «условная стоимость» поездки, рассчитанная по модели госучреждения. При этом истец обязан соблюдать те же стандарты качества и объём услуг, но при меньшем фактическом финансировании. По словам ответчика госучреждения учувствуют в государственном социальном заказе и поэтому расчётными тарифами не пользуются. Это лишает НКО части доходов, необходимых для устойчивой деятельности, и	1) Ч. 8 ст. 30 и п. 11 ч. 1 ст. 8 Закона № 442-ФЗ. 2) П. 4 Постановления РФ № 1285. 3) П. 8 ст. 4, п. 8 ч. 1 ст. 15 Закона № 135-ФЗ. 4) Ст. 19, 34 Конституции РФ.

Элемент тарифа	Как нарушает права истца	Противоречащие нормы
	ограничивает возможность участия в оказании услуги «Социальное такси».	

3.3. Недостаточная индексация тарифа относительно реальной инфляции и роста расходов

Элемент тарифа	Как нарушает права истца	Противоречащие нормы
Отсутствие должной индексации тарифа 12.6 «Социальное такси» в соответствии с фактической инфляцией и ростом расходов. Тарифы не повышались в зависимости от официального индекса потребительских цен в ЯНАО или инфляции.	Реальные затраты НКО на топливо, заработную плату, обслуживание автотранспорта и прочие ресурсы растут быстрее, чем тариф. Стоимость запчастей выросла в несколько раз. Это приводит к прогрессирующей убыточности оказания услуги и к тому, что истец постепенно вытесняется с рынка субсидий, несмотря на наличие спроса со стороны получателей соцуслуг.	1) П. 11 ч. 1 ст. 8 Закона № 442-ФЗ — подушевые нормативы финансирования должны отражать действующие цены и расходы. 2) Принцип достаточности и стабильности финансирования услуг, вытекающий из ст. 4 Закона № 442-ФЗ. 3) П. 8 ст. 4 Закона № 135-ФЗ — косвенное ограничение конкуренции через установление экономически необоснованных тарифов.

3.4. Связка Приказа 202-ОД с Постановлением 557-П и антиконкурентный эффект

Элемент регулирования	Как лишает НКО денег и возможности участвовать	Противоречия
Применение тарифов, установленными приложениями к Приказу № 202-ОД, в качестве базы V_n в формуле расчёта субсидии в Порядке, утверждённом Постановлением № 557-П (раздел I Приложения: $R = \Sigma(V_n \times N_n) - P$).	1) Для истца тариф 884,40 руб. по строке 12.6 используется как жёсткий потолок компенсации за одну поездку «Социального такси», вне зависимости от его фактических затрат, рассчитанных по Методике № 1306-П. 2) Любое увеличение объёма оказанных услуг при неизменном тарифе увеличивает абсолютный размер убытков истца, что делает участие НКО	1) Ч. 8 ст. 30 и п. 11 ч. 1 ст. 8 Закона № 442-ФЗ – компенсация должна исходить из достаточных подушевых нормативов, обеспечивающих покрытие затрат поставщика. 2) П. 4 Постановления Правительства РФ № 1285 – обязанность рассчитывать тарифы по методике с учётом экономически обоснованных затрат. 3) П. 8 ст. 4 и п. 8 ч. 1 ст. 15 Закона № 135-ФЗ – действия органа власти (установление тарифов и порядка

Элемент регулирования	Как лишает НКО денег и возможности участвовать	Противоречия
	в системе субсидий экономически бессмысленным и ограничивает конкуренцию в пользу государственных учреждений, для которых тариф был рассчитан. 3) Истец фактически субсидирует бюджет своими средствами, поскольку часть его затрат не компенсируется, что противоречит самой идее субсидии как возмещения затрат поставщика социальных услуг.	субсидирования), которые приводят к преимуществу одних хозяйствующих субъектов (госучреждений) и вытеснению других (НКО), являются антиконкурентными. 4) Ст. 19, 34 Конституции РФ – нарушение принципа равенства форм собственности и свободы экономической деятельности.
Применение тарифов 202-ОД как фиксированных ставок компенсации для всех поставщиков (без корректировок под НКО)	- НКО может самостоятельно повысить тариф, но компенсацию все равно получит от государства по тарифу госучреждения, которым сами госучреждения не пользуются: он жёстко привязан к Приказу 202-ОД и Порядку 557-П.	По словам ответчика госучреждения учувствуют в государственном социальном заказе и поэтому расчётными тарифами не пользуются.
При фактической себестоимости выше тарифа любая дополнительная поездка «Социального такси» увеличивает убыток.	В результате НКО вынуждено либо ограничивать объём услуг, либо вообще отказываться от участия, тогда как госучреждения, под которые рассчитан тариф, имеют возможность продолжать оказание услуги без убытка. По словам ответчика госучреждения учувствуют в государственном социальном заказе и поэтому расчётными тарифами не пользуются.	1) Ст. 4 и ч. 8 ст. 30 Закона № 442-ФЗ (доступность и достаточность соцуслуг, компенсация затрат). 2) Ст. 3, п. 8 ст. 4, п. 8 ч. 1 ст. 15 Закона № 135-ФЗ (запрет на действия органов власти, приводящие к ограничению конкуренции и вытеснению отдельных субъектов). 3) Ст. 19, 34 Конституции РФ.

Элемент регулирования	Как лишает НКО денег и возможности участвовать	Противоречия
Неучёт в тарифах особенностей Крайнего Севера (удорожание логистики, более быстрый износ, климатические надбавки, дорогостоящий ремонт) применительно к НКО	В отличие от госучреждений, получающих комплексное бюджетное финансирование (здания, инфраструктура, кадровые расходы), НКО несёт все повышенные северные издержки непосредственно в себестоимости услуги. При тарифе ниже реальной себестоимости истец фактически субсидирует государство своими средствами, что противоречит самому смыслу субсидии как возмещения затрат.	1) Ч. 8 ст. 30 Закона № 442-ФЗ. 2) Ст. 19, 34 Конституции РФ. 3) П. 4 Постановления РФ № 1285 (экономическая обоснованность тарифов).

4. Выводы

Из анализа Приказа № 202-ОД и его приложений следует, что:

1. Тарифы на социальные услуги, в том числе на срочную социальную услугу «Перевозка на автотранспорте "Социальное такси"» (строка 12.6), утверждены без учёта фактических экономически обоснованных затрат негосударственных поставщиков социальных услуг, в том числе истца, и фактической инфляции и удорожания ресурсов в ЯНАО.
2. Эти тарифы используются в связке с Постановлением № 557-П как верхняя граница компенсации затрат, что приводит к систематической недокомпенсации расходов НКО и созданию дискриминационных условий по сравнению с государственными организациями социального обслуживания.
3. Указанная редакция противоречит:
 - ✓ части 8 статьи 30 и пункту 11 части 1 статьи 8 Федерального закона № 442-ФЗ;
 - ✓ статье 4 Федерального закона № 442-ФЗ;
 - ✓ пункту 4 Постановления Правительства РФ № 1285;
 - ✓ статье 4 и пункту 8 части 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ;
 - ✓ статьям 19 и 34 Конституции Российской Федерации.

В связи с этим

Прошу суд:

1. Признать положения Приказа Департамента социальной защиты населения ЯНАО от 25.12.2024 № 202-ОД в части установления тарифа на срочную социальную услугу «Перевозка на автотранспорте "Социальное такси"» (строка 12.6 приложений № 1 и № 2), применяемого к негосударственным поставщикам социальных услуг, не соответствующими Федеральному закону № 442-ФЗ, Федеральному закону № 135-ФЗ и Конституции РФ.

2. Указать на необходимость приведения тарифов на услугу «Социальное такси» в соответствие с требованиями Федерального закона № 442-ФЗ и Постановления Правительства РФ № 1285, в том числе путём расчёта тарифов для негосударственных поставщиков социальных услуг на основании Методики № 1306-П с учётом их экономически обоснованных затрат и особенностей оказания услуги в условиях Крайнего Севера.

Председатель РКООН ЦИП «Таганай»

 / С.В. Богдановский

«08» мая 2026 г.

